Tras la visualización del documental AMIANTO PROXIMA ESTACION de el periódico el País, y tras ver la UD1 y UD2 del libro se propone la siguiente tarea:

Tarea: Análisis de Daños Profesionales y Derechos Laborales (Amianto)

Criterios de Evaluación a calificar

Esta tarea está diseñada para calificar los siguientes Criterios de Evaluación:

· RA1 b) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título.

· RA2 a) Se han analizado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral, así como las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título.

· RA2 e) Se han identificado los recursos laborales existentes ante las diferentes vicisitudes que se puedan dar en la relación laboral.

· RA2 h) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y se han reconocido las distintas contingencias que cubre el sistema.

RODRIGO SANAGUSTÍN SÁNCHEZ 1-DAW

Tarea: Análisis de Daños Profesionales y Derechos Laborales (Amianto)

Descripción de la actividad

Tras la visualización del documental "Amianto: Próxima estación", elabora un informe de reflexión estructurado en las siguientes partes:

Parte 1: Daños a la salud y Prevención (Evalúa RA1 b)

1. Identificación del daño: ¿Qué patologías provocaba la exposición al amianto en los trabajadores del documental?

- La exposición al amianto provocaba principalmente enfermedades respiratorias, como la asbestosis, que produce daños en los pulmones y una dificultad para respirar, aunque también podía producir cánceres debido a la exposición al amianto.

2. Concepto de Enfermedad Profesional: Diferencia fundamental entre un "Accidente de Trabajo" y una "Enfermedad Profesional". ¿Por qué las patologías del amianto se catalogan como enfermedad profesional?

- La diferencia es que un accidente de trabajo ocurre de forma repentina durante el trabajo, mientras que una enfermedad profesional aparece al cabo de un tiempo como consecuencia de la exposición a determinados riesgos del trabajo.

- Las enfermedades provocadas por el amianto se consideran enfermedades profesionales porque los trabajadores desarrollaron estas patologías debido a la larga exposición a este material durante su trabajo.

3. Prevención en DAW: Menciona dos enfermedades profesionales o patologías comunes en tu futuro sector (Desarrollo de Aplicaciones Web) y propón dos medidas preventivas para evitarlas.

- En el sector de Desarrollo de Aplicaciones Web son habituales los problemas musculoesqueléticos, como el dolor de espalda y cuello, y la fatiga visual, provocada por pasar muchas horas delante de la pantalla.

- Para prevenirlos, se pueden aplicar las siguientes medidas: mantener una buena postura natural, utilizando una silla ergonómica que mejore la postura natural del cuerpo y colocando correctamente la pantalla y el teclado (si es posible tener a su disposición un monitor que se pueda ajustar la altura y un teclado ergonómico, el cual no fuerza al individuo a adoptar ciertas posturas dañinas), y realizar descansos cada cierto tiempo, levantándose del sitio y apartando la vista de la pantalla para evitar la fatiga visual.

Parte 2: Derechos Laborales y Seguridad Social (Evalúa RA2 a, RA2 e, RA2 h)

4. Derechos y Obligaciones (RA2 a): Identifica qué derecho básico de los trabajadores (recogido en el Estatuto de los Trabajadores) se vulneró sistemáticamente en el caso del amianto al no proporcionarles protección adecuada ni informarles del riesgo.

- Se vulneró el derecho de los trabajadores a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales, dado que los trabajadores se encontraban desinformados ante la presencia de amianto, lo que ponía en riesgo su salud y seguridad.

5. Recursos Laborales (RA2 e): Si un trabajador actual detecta un riesgo grave e inminente para su salud en la empresa (similar a lo que ocurría con el amianto) y el empresario se niega a tomar medidas, ¿qué recurso laboral tiene a su disposición o ante qué organismo (ej. Inspección de Trabajo) debe denunciar la situación?

- Primero, si existe un riesgo grave para su salud, el trabajador tiene derecho a interrumpir su trabajo y abandonar el lugar si lo necesita, sin ser penalizado. Además, el trabajador puede denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que puede investigar los hechos y obligar a la empresa que cumpla las medidas de prevención.

6. Seguridad Social y Contingencias (RA2 h): Cuando un trabajador enferma por exposición al amianto, ¿esta situación se considera una "contingencia común" o una "contingencia profesional" para la Seguridad Social? Explica brevemente la diferencia y por qué es importante para la prestación económica (baja médica) que percibe el trabajador afectado.

- Se considera una contingencia profesional, ya que la enfermedad se ha desarrollado como consecuencia del trabajo y de la exposición al amianto durante este.

- La diferencia es que las contingencias comunes son enfermedades que no ocurren en el trabajo, mientras que las profesionales están provocadas por las condiciones o los riesgos de dicho trabajo, y ocurren durante este. Esto es importante porque el pago de prestación es muy diferente. En las contingencias profesionales, el trabajador cobra el 75 % del salario desde el día siguiente al de la baja médica, mientras que en las contingencias comunes existen condiciones y porcentajes diferentes, perdiendo así muchísimo dinero del sueldo del trabajador.